

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3184/2536

นาง เขียมเอ็ง แซ่โอ้ว
นาย สม ภัคดีจุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 293, มาตรา ตาราง 6

ศาลพิพากษตามยอมให้จำเลยชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ขอให้บังคับคดีจำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีอ้างว่าจำเลยได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาขอหาปลอมสัญญากู้ยืมเงิน เนื่องจากโจทก์นำสัญญากู้ยืมเงินปลอมมาฟ้องจำเลยแล้วสมคบกับทนายจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความลับหลังจำเลยจนศาลพิพากษตามยอม ดังนี้ เป็นเรื่องที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งศาลได้พิพากษตามยอมไปแล้ว หากินี้ที่จะหักกลบลบกันไม่ทั้งเป็นการฟ้องคดีในมูลกรณีเดียวกันกับคดีนี้ หากใช้ฟ้องเป็นคดีอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 อันจะเป็นเหตุให้ศาลงดการบังคับคดีเพื่อหักกลบลบหนี้กันไม่ จำนวนเงินค่าทนายความที่ศาลกำหนดให้จำเลยใช้แทนโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม ในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161บัญญัติให้ความรับผิดชอบชั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของกลุ่มความในคดีตกอยู่แก่กลุ่มความฝ่ายที่แพ้คดี และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้โดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู่ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้กำหนดค่าทนายความอยู่ระหว่างอัตราขั้นต่ำ

และชั้นสูงดังที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย
คำนึงถึงเหตุผลตามบทบัญญัติข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินและ
ค้ำประกัน ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 แล้ว
พิพากษาตามยอมให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์โดย
ผ่อนชำระเป็นรายเดือน จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์จึงขอให้บังคับคดีแล้วนำเจ้า
พนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
โจทก์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาในข้อหา
ปลอมเอกสารสัญญากู้ยืมเงินต่อศาลชั้นต้นและหากจำเลยที่ 1 ชนะคดีก็จะสามารถ
นำหนี้อันเกิดจากมูลละเมิดมาหักกลบลบหนี้กันได้ ขอให้งดการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์
1,400 บาท แทนโจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามที่จำเลยที่ 1 อ้างมาในคำร้องว่าโจทก์นำสัญญากู้ยืมเงิน
ปลอมมาฟ้องจำเลยทั้งสองแล้วสมคบกับทนายจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอม

ยอมความลับหลังจำเลยที่ 1 จนศาลพิพากษาตามยอม จำเลยที่ 1 จึงฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีอาญาในข้อหาปลอมสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งหากจำเลยที่ 1 ชนະคดีก็สามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้นั้น จึงเท่ากับจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้ว หากมีหนี้ที่จะหักกลบลบหนี้กันไม่ ทั้งเป็นการฟ้องคดีในมูลกรณีเดียวกันกับคดีนี้ หากใช้ฟ้องเป็นคดีอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 อันจะเป็นเหตุให้ศาลงดการบังคับคดีเพื่อหักกลบลบหนี้กันไม่ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,400 บาท แทนโจทก์นั้นสูงเกินควรเนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นคนยากไร้นั้น เห็นว่าจำนวนเงินค่าทนายความที่ศาลกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม ในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 บัญญัติให้ความรับผิดชอบชั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของกลุ่มความในคดียอมตกอยู่แก่กลุ่มความฝ่ายที่แพ้คดี และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้โดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้กำหนดค่าทนายความอยู่ระหว่างอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยคำนึงถึงเหตุผลตามบทบัญญัติข้างต้น นับว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ